

1000482-23.2022.8.26.0595

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Magistrado: Carlos Eduardo Silos de Araujo

Comarca: Serra Negra

Foro: Foro de Serra Negra

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;

II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serra Negra

Foro de Serra Negra

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua José Bonifácio, 258, Serra Negra-SP - cep 13930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1000482-23.2022.8.26.0595 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000482-23.2022.8.26.0595

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Anulação de Débito Fiscal

Requerente:

Danilo Donnangelo Silveira

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Silos de Araujo

VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95.

DECIDO.

O autor sustentou a inexigibilidade do débito tributário referente ao IPVA exercício 2021 vinculado ao veículo RENAVAL 00587673184, "uma vez que não há fato gerador para cobrança", sendo certo que "não dispõe mais do livre exercício de propriedade" do bem, que foi apreendido no ano de 2018, "em virtude da Ação Penal processo nº 1049456-21.2018.8.26.0114".

A ré, por sua vez, sustentou, em síntese, "absolutamente legítimo o lançamento e a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, de quem figura no cadastro como proprietário do veículo". Anotou que o autor não tomou providências no sentido de comunicar a perda da posse ou da propriedade do bem. A ação é procedente.

A privação de posse e propriedade do veículo a partir do ano de 2018 ficou devidamente demonstrada pelos documentos acostados às fls. 22/42, 44/46.

Por outro lado, dispõe o art. 14 da Lei nº 13.296/08, que regula o IPVA no Estado: "Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;

II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ocorrência.

§ 1º - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício.

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse. (destaque nosso)

§ 3º - Os procedimentos concernentes à dispensa, à restituição e à compensação serão disciplinados por ato do Poder Executivo."

Infere-se, pois, que o art. 14 da Lei Estadual nº 13.296/08 contempla a hipótese de dispensa do pagamento do tributo quando o contribuinte perder o domínio ou a posse do veículo "por outros motivos".

De fato, com a apreensão do veículo a parte autora ficou despojada da posse sobre o bem, faltando o fato gerador a legitimar a cobrança do débito atacado. Descabido, portanto o lançamento fiscal referente ao exercício 2021. Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Ação Anulatória de Débito Fiscal (IPVA) referente a veículo apreendido por decisão Judicial em Ação Penal c.c. pedido de indenização por Danos Morais. Sentença de procedência. Recurso da Fazenda Estadual buscando o afastamento da indenização. Desacolhimento. Autora que se viu privada da posse de seu veículo em decorrência de apreensão em ação penal que tramita na Justiça Federal do Rio de Janeiro, por determinação judicial que condicionou sua liberação ao trânsito em julgado da sentença. Autora que não responde pelos débitos de IPVA em relação ao período no qual não pôde dispor do bem. Precedentes deste E. Tribunal. Indenização por danos morais que se afigura cabível, em decorrência do indevido encaminhamento do nome da autora aos órgãos de restrição de crédito e protesto. Recurso voluntário parcialmente provido para redução do valor indenizatório." (TJSP; Apelação Cível 1043052-52.2020.8.26.0576; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022) - destaque nosso. "APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA IPVA VEÍCULO APREENDIDO DESDE 2014 PERDA DO DOMÍNIO DO BEM COBRANÇA DO EXERCÍCIO DE 2015 INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO Sentença que corretamente julgou procedente a ação, para determinar o cancelamento da cobrança do IPVA descrito na inicial, bem como suas consequências, inclusive o protesto, confirmando a tutela de urgência deferida Inexigibilidade do tributo do exercício de 2015, posterior à perda do domínio do bem Veículo que se encontra apreendido e recolhido em pátio, desde setembro/2014 Inteligência do art. 11 da L.E. n.º 6.606/89 e art. 14 da L.E. n.º 13.296/08 Precedentes do TJSP Apelo da FESP desprovido" (Apelação nº 1003620-96.2017.8.26.0037, Rel. Des. Ponte Neto, j. 26/10/2017) - destaque nosso. Destarte, a ação é procedente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação proposta por DANILO DONNANGELO SILVEIRA contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO para o fim de declarar a inexigibilidade do débito tributário referente ao IPVA do exercício 2021 do veículo descrito na inicial, CONFIRMANDO a tutela antecipada (fls. 59/61).
Isentos de custas e honorários de advogado, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
P.I.

Serra Negra, 28 de novembro de 2022.

CARLOS EDUARDO SILOS DE ARAÚJO

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA